大田县市场监督管理局
行政处罚决定书

田市监处罚〔2024〕161号

当事人：大田县殡葬服务中心[原大田县殡仪馆（大田县殡葬管理所、大田县殡葬改革监察大队）]
主体资格证照名称：事业单位法人证书
统一社会信用代码：12350425751393300H
住所：大田县均溪镇后华村五十束坂
法定代表人：乐文川（原杜忠义）
身份证件号码：***
联系电话：***

2024年8月21日，我局执法人员依法对位于大田县均溪镇后华村五十束坂的大田县殡仪馆（大田县殡葬管理所、大田县殡葬改革监察大队）（以下简称“大田县殡仪馆”）开展殡葬领域价格执法检查，发现当事人所收取的守灵厅（300元/天）、守灵厅空调（80元/天）费用、骨灰盒打胶（10元/次）及做功德卫生清理（250元/场）四项费用涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十二条、第十三条第一款之规定，并于2024年8月27日经审批决定对当事人立案调查。

2024年8月27日，大田县殡仪馆常务副主任连良语受法定代表人杜忠义委托代理配合调查。

2024年8月27日、10月10日，受指定案件承办人依法对连良语制作了询问笔录。

经查，当事人（2024年10月31日变更为现名）系大田县民政局下属事业单位，2018年底由政府完成股权回购，主要提供各类殡葬服务

，当事人自2019年5月1日起搬迁至现住所后，开始以现行标准收取各项殡葬费用。其中：（1）当事人以300元/天的收费标准收取“守灵厅”费用并公示在其馆内守灵厅和服务部前，根据《福建省人民政府关于印发福建省定价目录的通知》（闽政〔2022〕14号）及（闽政〔2017〕56号）之定价目录，殡葬服务定价部门为授权市、县人民政府，依据我县发展和改革局函复，“守灵厅”费用应属于政府定价范畴，收费标准按照《大田县物价局关于修订殡仪服务项目及收费标准的通知》（田价〔2009〕28号）规定的150元/天标准执行，当事人收费标准显然高于政府定价。据当事人提供的《关于殡仪馆守灵厅多收费用的情况说明》所称，该项目实际包含有“守灵厅”租用（150元/天）及“冰棺租用”（150元/天）两项内容，部分情况下确有提供冰棺服务，予以扣除，故实际高于政府定价共计多收75450元，认定为违法所得。（2）当事人所收取的骨灰盒打胶（10元/次）、做功德卫生清理（实际系“空棺及遗物焚烧处理费”250元/场）据函复不属于政府定价范畴，但当事人并未对收费项目、收费价格等内容进行明码标价公示。据当事人提供的《2019年5月至2020年12月收费》、《2021年1月至2024年8月收费》汇总表显示，“骨灰盒打胶”收费共计109680元，“空棺及遗物焚烧处理费”收费共计77000元。因上述收费项目属提供服务类，违法所得应按照全部收入扣除该项服务中所使用商品的购进价款计算，但因年代久远无法核算，故违法所得无法认定。（3）当事人所收取的守灵厅空调（80元/天）收费项目相关定价部门尚无法明确是否属于《福建省定价目录》内规定政府定价范畴，现行《大田县物价局关于修订殡仪服务项目及收费标准的通知》（田价〔2009〕28号）文件内亦无相关定价标准，但当事人在场所内《选择性服务项目价目表》上确有对该项目进行明码标价公示。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、原《事业单位法人证书》1份、《授权委托书》1份、法定代表人杜忠义身份证复印件1份、被委托人连良语身份证复印件1份、《中共大田县委机构编制委员会办公室关于大田县殡仪馆更名等有关事项的通知》（田委编办〔2024〕10号）复印件1份、《事业单位法人证书》1份、法定代表人乐文川身份证复印件1份，证明当事人主体资格及变更情况等；

2、询问笔录2份、现场照片，证明当事人违法事实；

3、《大田县物价局关于修订殡仪服务项目及收费标准的通知》（田价〔2009〕28号）、《福建省人民政府关于印发福建省定价目录的通知》（闽政〔2017〕56号）、《福建省人民政府关于印发福建省定价目录的通知》（闽政〔2022〕14号）文件证明殡葬定价内容、标准；

4、《福建省大田县殡仪服务收费专用发票》（No：0024712）、《守灵厅租用登记单》（No：24109的）各1份，证明当事人收取骨灰盒打胶（10元/次）、做功德卫生清理（实际系“空棺及遗物焚烧处理费”250元/场）的事实；

5、当事人提供《2019年5月至2020年12月收费》、《2021年1月至2024年8月收费》汇总表各1份，证明当事人对应项目的收入情况；

6、《大田县发展和改革局关于县市场监督管理局要求确认县殡仪馆部分收费项目的复函》，证明收费项目性质及标准；

7、当事人提供《关于殡仪馆守灵厅多收费用的情况说明》、《关于骨灰盒打胶费、卫生费的情况说明》及《2019年5月至2024年9月守灵厅多收费明细表》各1份，证明县殡仪馆基本情况、相关费用多收情况及具体金额。

根据上述查明的事实，我局于2024年11月20日向当事人送达了《行政处罚告知书》（田市监执罚告〔2024〕36号），依法告知当事人拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据，并告知其享有陈述、申辩和要求听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见，亦未要求听证。

2024年11月28日，我局向当事人送达了《责令退款通知书》（田市监执责退〔2024〕2号），限期7天退款。截至2024年12月5日，当事人书面回复明确未能退款。

我局认为，1、当事人不执行政府定价的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”之规定，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”及第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”之规定，以及《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（二）项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……（二）高于或者低于政府定价制定价格的；”及第十六条 “本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他

经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”的规定 。

2、当事人违反明码标价规定的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。”的规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”及《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（一）项“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：（一）不标明价格的；”及第十八条“本规定中以违法所得计算罚款数额的，违法所得无法确定时，按照没有违法所得的规定处罚。”的规定。

鉴于当事人能够积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，且认错态度端正，案发后能够主动整改，认真规范收费行为，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款“设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。”及第六条“实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。”之规定，秉持公正文明的执法理念，坚持执法的严度与温度有机契合，实现政治效果、社会效果、法律效果的有机统一，参照《福建省市场

监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：……（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”的意见指引，我局决定依据《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1、JG-10从轻情节予以从轻处罚。

综上，结合当事人违法行为的性质、情节及后果等因素，酌情考虑其实际情况，并结合前述裁量意见，经我局研究，决定根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款的规定，责令立即改正违法行为，同时对当事人作如下行政处理：

1、对不执行政府定价的行为，没收逾期未退还的违法所得75450元，并处罚款75450元；

2、对违反明码标价规定的行为，罚款1000元。

上述罚没款共计151900元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，持我局开具的《福建省政府非税收入缴款通知书》到县内任一银行（晋农商银行除外）缴纳罚（没）款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条、《中华人民共和国行政强制法》第四十五条和《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，逾期不缴纳罚款的，我局每日可按罚款数额的百分之三加处罚款（加处罚款数额不超出罚款数额）；逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的千分之二加处罚款（加处罚款数额不超出罚款数额），并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如对本决定不服，可自接到本决定书之日起60日先依法向大田县人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起诉讼。如向大田县人民政府提起行政复议的，相关申请材料递交或者邮寄至大田县司法局，地址：大田县均溪镇南山路253号司法大楼五层法制科，联系电话0598-7990013。申请行政复议期间或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

（以下信息请勿修改！！否则盖章会出错！！本段红字请忽略，盖章时会自动删除！！）

大田县市场监督管理局

2024年12月06日

（以上信息请勿修改！！否则盖章会出错！！本段红字请忽略，盖章时会自动删除！！）

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。